

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 266/2534

นาย เสถียร มามุข

โจทก์

นาย พัน ภัย งาม นา เสียว

ผู้ร้อง

นาง นวล งาม นา เสียว ทายาทโดย

ธรรม ของ นาย เพิ่ม งาม นา เสียว

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 288

ศาลชั้นต้นเคยสั่งจำหน่ายคดีผู้ร้องเพราะเหตุที่ร้องไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ศาลอุทธรณ์ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานผู้ร้องในวันนัดสืบพยานผู้ร้องทนายความผู้ร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าผู้ร้องไปอบรมราชการที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่ผู้ร้องขอลาหยุดราชการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาศาลแล้วแต่ไม่มาโดยไม่มีพยานอื่นมาสืบ ตามพฤติการณ์แสดงว่าผู้ร้องไม่ได้เอาใจใส่การดำเนินคดีมีลักษณะประวิงคดีให้ชักช้า เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดถูกนำออกขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินไปชำระหนี้แก่โจทก์จึงเป็นกรณีไม่มีเหตุจำเป็นในการขอเลื่อนคดี แม้เป็นการขอเลื่อนคดีครั้งแรกก็ไม่สมควรให้เลื่อนคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 40 วรรคแรก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์นำยึดบ้าน อ้างว่าเป็นของจำเลย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อย

ทรัพย์สินที่ยึด โจทก์ให้การว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นเคย
สั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้องไปแล้วแต่ศาลอุทธรณ์ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นจึงนัดสืบพยานผู้ร้อง แต่ในวันนัดสืบ
พยานผู้ร้อง ทนายความผู้ร้องขอเลื่อนศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและผู้ร้องไม่มีพยานมา
ศาล ถือว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบ จึงฟังไม่ได้ว่าทรัพย์สินพิพาทเป็นของผู้ร้อง พิพากษา
ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามฎีกาของผู้ร้องไม่ตรงกับคำร้องขอเลื่อนของ
ทนายความผู้ร้องที่อ้างว่า ผู้ร้องติดการอบรมราชการที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
ตามคำฟ้องอุทธรณ์ของผู้ร้องยังได้แนบหนังสือใบลากิจลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2531ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาว่าขออนุญาตลาหยุดราชการในวันที่ 9 พฤศจิกายน2531
เพื่อเดินทางไปธุระที่ศาลชั้นต้น อันเป็นการยืนยันว่าข้อความในหนังสือของนายยง
ยุทธ รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาแพง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ร้องรับ
ราชการอยู่เป็นความจริงกรณีฟังได้ว่าผู้ร้องไม่ได้ไปอบรมราชการที่กรุงเทพมหานคร
แต่ได้ลาราชการเพื่อมาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้อง แต่ผู้ร้องไม่ได้มาศาลตามกำหนด
นัด ที่ผู้ร้องอ้างว่ามาศาลไม่ทันกำหนดนัดเพราะคนขับรถยนต์โดยสารประจำทางที่ผู้
ร้องและพยานผู้ร้องโดยสารมาขับรถช้าแวะจอดรับผู้โดยสารมาตลอดทาง เป็นเหตุให้
ผู้ร้องมาศาลไม่ทันกำหนดนัดของศาล เมื่อมาถึงศาลแล้วไม่พบทนายความผู้ร้องและ
มีคนอยู่ที่ศาลบอกว่าคดีได้เลื่อนไปแล้ว ผู้ร้องเข้าใจว่าเลื่อนไปวันอื่นจึงได้ไปทำธุระกิจ
ส่วนตัวนั้น เห็นว่าเป็นข้อกล่าวอ้างที่ปราศจากเหตุผล เพราะหากผู้ร้องมาศาลและมี
คนที่ศาลบอกว่าคดีได้เลื่อนไปแล้วจริง ผู้ร้องซึ่งมีการศึกษาสูงและรับราชการเป็นครู
ก็น่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่ของศาลให้ได้ความชัดเจนว่าเลื่อนไปวันไหนเวลาเท่าไร ทั้ง
ยังมิได้ติดต่อกับทนายความผู้ร้องในเรื่องนี้อีกด้วย แต่กลับเข้าใจเอาเองว่าเลื่อนไป
วันอื่น ข้ออ้างของผู้ร้องจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องได้มาศาลในวันนัดสืบพยานผู้ร้อง
พฤติการณ์ที่ผู้ร้องไม่ได้ไปอบรมราชการที่กรุงเทพมหานครและมิได้มาศาลโดยไม่มี

พยานอื่นมาสืบ แต่ทนายความผู้ร้องกลับมาขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าผู้ร้องไปอบรม
ราชการที่กรุงเทพมหานคร เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องไม่ได้เอาใจใส่ในการดำเนินคดี
ของผู้ร้องมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ชักช้าเพื่อมิให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดีนี้ถูกนำ
ออกขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์จึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันจำเป็น
ในการขอเลื่อนคดีของผู้ร้องแม้เป็นการขอเลื่อนคดีครั้งแรกก็ไม่สมควรที่จะให้เลื่อน
คดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรกที่ผู้ร้องอ้าง
คำพิพากษาฎีกาที่ 1730/2519 ระหว่างนายรวม นรารัตน์โจทก์ นายพร ลักษณะ
วิเชียร กับพวก จำเลย นั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรวิมล-สุนพ กิรติยุติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ